

1503477-30.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... indivíduo que fora detido, pois no dia do roubo ficou muito nervoso e não olhou para o rosto dele. Em reconhecimento pessoal na Delegacia, não reconheceu o preso Diogo Felix Batista como o indivíduo que roubou o automóvel.

Em juízo, não reconheceu o réu como autor do crime de roubo. Disse que foi à padaria e quando retornou para o seu veículo, foi abordado por um indivíduo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503477-30.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503477-30.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2299568/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 21185553 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3602/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2299568 - 08º D.P. CAMPINAS, 3602/21/942 - 08º D.P. CAMPINAS, 2299568/2021 - 08º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO FELIX BATISTA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de DIOGO FELIX BATISTA, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 03 de novembro de 2021, por volta de 23h50, na Rua Júlia Lopes Pinheiro, 55, Vila Padre Anchieta, nesta cidade e comarca de Campinas, o acusado, após receber em condições e circunstâncias não apuradas, conduzia, em proveito próprio, o veículo Chevrolet/Onix 1.0MT LT, de cor prata, placas FYN9G49/Hortolândia/SP, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, roubo

cometido em detrimento do patrimônio de L.A.F.

Auto de prisão em flagrante (págs. 04/05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 06/08); auto de exibição/apreensão (pág. 11); auto de entrega (pág. 12) e boletim de ocorrência de autoria desconhecida (págs. 263/264).

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 12 de novembro de 2021 (págs. 118/119).

Por decisão datada de 29 de junho de 2022 (págs. 217), tendo em vista que o acusado foi citado por edital e, também, não constituiu defensor nos autos, o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva do réu.

Aos 25 de agosto de 2022 (pág. 252), diante da citação pessoal do acusado (págs. 244/245), foi revogada a suspensão do processo (artigo 366 CPP).

A defesa preliminar foi apresentada aos 31 de agosto de 2022 (págs. 269/272).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição; subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada frente ao auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelo auto de exibição/apreensão e entrega.

A autoria, de mesmo modo, restou incontestável, reiterando-se diante de toda prova oral produzida à coerência e harmonia consoante os termos de depoimentos das testemunhas policiais, mormente quando submetidas, como foi, ao crivo dos atentos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima, "L.A.F", em sede administrativa, disse que no dia primeiro de novembro, por volta das 7:00 horas, havia ido à padaria e quando retornou para o seu veículo foi abordado por um indivíduo armado, que mandou que o declarante entrasse no automóvel e o conduzisse até o bairro Nova Europa, na cidade de Hortolândia.

Informou que ao chegar no local, o roubador mandou que o declarante descesse do automóvel e, em seguida, levou o veículo embora. Informou que não é capaz de reconhecer o indivíduo que fora detido, pois no dia do roubo ficou muito nervoso e não olhou para o rosto dele. Em reconhecimento pessoal na Delegacia, não reconheceu o preso Diogo Felix Batista como o indivíduo que roubou o automóvel.

Em juízo, não reconheceu o réu como autor do crime de roubo. Disse que foi à padaria e quando retornou para o seu veículo, foi abordado por um indivíduo armado. Que o indivíduo levou o carro e alguns pertences. Que recuperou o veículo cerca de quatro dias após o crime.

A testemunha, Deyvid Alves da Silva, policial militar, em sede administrativa, disse que é policial e estava em patrulhamento de rotina quando avistou um veículo que trafegava pela via em atitude suspeita. Embora o condutor do veículo tenha empreendido fuga quando avistara a viatura, ele fora detido aproximadamente cinco minutos depois. O condutor foi identificado pelo nome de Diogo Félix Batista. Em revista corporal, nada de ilícito foi encontrado, todavia, em pesquisa veicular foi possível constatar que o automóvel era produto de roubo, ocorrido no dia primeiro de novembro. Questionado, Diogo afirmou que o veículo era de um amigo e que estava apenas dando uma volta. Diante do fato, Diogo foi conduzido até a Delegacia.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento, quando avistou um veículo produto de roubo. O acusado desobedeceu a ordem de parada emanada, mas foi detido alguns minutos depois. O réu disse apenas que estava dando uma volta com o automóvel.

A testemunha, William Francisco Bueno, policial militar, em sede administrativa, relatou os fatos de modo coerente e consoante com o do seu parceiro de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento, quando visualizaram um veículo Ônix, de cor prata, em alta velocidade. O acusado desobedeceu a ordem de parada, mas foi

detido instantes depois. Informou que o veículo era produto de roubo. O réu apenas disse que estava dando uma volta com o automóvel.

O réu, Diogo Félix Batista, perante autoridade policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, disse que trabalha em uma oficina mecânica. Que o veículo chegou na oficina para ser consertado. Disse que apenas saiu com o automóvel para dar uma volta.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado após receber em condições e circunstâncias não apuradas, conduzia, em proveito próprio, o veículo Chevrolet/Onix 1.0MT LT, de cor prata, placas FYN9G49/Hortolândia/SP, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, roubo cometido em detrimento do patrimônio de L.A.F.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de receptação, previsto caput do artigo 180 do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituitosa necessita, eminentemente, de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Registre-se, quanto aos depoimentos prestados pelos policiais militares, ambos foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que teve como consequência a prisão do acusado, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade do depoimento.

Os depoimentos dos policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes”. (RT 411/266)

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).

E, ainda, “é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT530/372).

São eles agentes do Estado, incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimento coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas foram inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva. Registre-se, o dolo configura-se evidenciado não apenas pelo acusado conduzir o veículo produto de roubo, mas, sobretudo, por não ter apresentado qualquer justificativa que venha a ser crível ou razoável, que consista em afastar o crime a que lhe é imputado.

Ademais, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse fragilizar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade,

não podendo se tomar como razoável a alegação de que estava arrumando o veículo para alguém que não sabe ao menos indicar quem e que estaria dando uma volta apenas para ver se o veículo estava funcionando direito. Ora, o horário da ocorrência é totalmente incompatível com o horário de trabalho, já que os fatos aconteceram próximo à meia noite. Há que se destacar que entre o local da suposta oficina e da abordagem existe uma distância de 2,2 km, restando desmentida a alegação do réu de que apenas estava dando a volta no quarteirão para testar o veículo.

Neste sentido: "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACrim 96/240).

Ainda, "O dolo referente à receptação dolosa pode ser perfeitamente extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa" (RJTACRIM 41/260).

Ademais, "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento "ad externo", do "modus operandi" do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285).

Vale destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que encontrado o réu na posse de coisa ilícita, inverte-se o ônus da prova, devendo o réu comprovar a impossibilidade de conhecimento da origem espúria, não se sustentando a versão alegada conforme já mencionado.

Neste escopo: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BEM FURTADO LOCALIZADO EM PODER DO RÉU.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MATERIALIDADE E

AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESPROPORÇÃO ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO VALOR DE

MERCADO. CIÊNCIA DO ACUSADO. OFERTA DO PRODUTO FEITA POR PESSOA DE PARCOS RECURSOS.

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO (§ 3º ART. 180 DO CP). RECEPTAÇÃO CULPOSA.

IMPOSSIBILIDADE. CONDOTA DOLOSA NÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.- Responde

pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal o agente que adquire

produto de pessoa parques recursos pagamento por este valor irrisório frente ao seu

valor de mercado, sobretudo quando não se desincumbe de comprovar a origem lícita

do mesmo. Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se

ao acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que o mesmo

é proveniente de crime.- Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovento do

recurso. - Recurso conhecido e improvido. (Processo 20120062533-SC, Rel.

Desembargador Carlos Alberto Civinski, Data do Julgamento: 10/09/12, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Valer-se do mercado ilícito destes bens somente fomenta a prática de crimes contra o patrimônio por parte de pessoas que visam o lucro através da venda destes.

Insta salientar que ao receber de qualquer forma um bem de alto valor, o adquirente deve, ao menos, preocupar-se com a origem deste, não podendo fechar os olhos à possível ilicitude em sua origem, afinal, o legislador penal foi claro ao atestar que configura crime de receptação adquirir, por exemplo, "coisa que deve saber ser produto de crime", o que plenamente se observa no caso em tela.

Destarte, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir

colacionado: Receptação dolosa - Dolo direto - Aferição mediante exame das

circunstâncias que envolvem a infração Para a demonstração do dolo direto no crime

de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da

infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar

elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Receptação Apreensão da res em

poder do acusado Inversão do ônus probatório Entendimento A apreensão da res em

poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a

apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Pena Condenado

reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça Receptação dolosa

perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para

início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por

crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a

prisão em flagrante pela receptação ter se dado instantes após subtração da res em roubo duplamente circunstanciado justificam a opção pelo regime fechado para início do cumprimento de pena. (TJSP; Apelação 0034398-37.2011.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2014; Data de Registro: 09/12/2014).

Dessa forma, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (proc. 1502241-14.2019.8.26.0548 - págs. 95/96) e, ainda, levando-se em consideração que estava em liberdade provisória quando praticou o crime (pág. 96), o que revela sua persistência no mundo do crime e personalidade voltada para a prática de crimes patrimoniais.

Na segunda fase, verificada a agravante da reincidência (proc. 0040985-19.2007.8.26.0114 - págs. 94/95), majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado DIOGO FELIX BATISTA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal. O dia multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, considerando, em especial, os péssimos antecedentes e a reincidência do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante a instrução processual, especialmente porque colocado em liberdade não cumpriu as condições que lhe foram impostas, além do que, seu histórico criminal mostra que em liberdade tende voltar a delinquir.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis que pesam contra o réu, bem como pela sua reincidência.

Após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral

a suspensão dos direitos políticos do réu (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA